

MEMORANDUM

본 문서는 변호사법상 변호사와 의뢰인 간 비밀유지권이 적용됩니다(Attorney-Client Privileged).

2026. 09. 8. [*].

수 신: 코람코자산신탁 주식회사
참 조: 임영규 부장님 / 리츠투자부문 상장리츠본부 상장리츠팀
발 신: 변호사 강현, 박재화, 한정희 / 법무법인(유한) 태평양
제 목: 신설리츠 투자구조에 대한 검토

I. 검토의 배경 및 질의의 요지

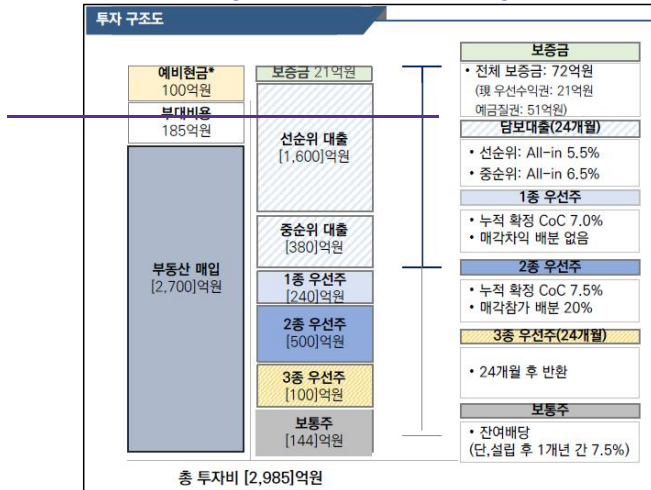
1. 검토의 배경

귀사는 부동산투자회사법(이하 “부투법”)에 따른 자산관리회사로서, 부동산투자회사(이하 “신설리츠”)를 새로 설립하고, 신설리츠를 통해 코크렘안양 주식회사(이하 “매도인”)가 소유하고 있는 경기도 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지 토지 및 해당 토지 소재 코크렘 안양물류센터(이하 “본건 부동산”)을 매입하는 거래(이하 “본건 거래”)를 추진하고자 합니다.

신설리츠의 주식은 본건 거래의 거래종결 시점까지 제1-1종 우선주, 제2-1종 우선주, 제2-2종 우선주, 제3종 우선주 및 보통주가 발행될 예정이고, 신설리츠의 투자자 구성은 다음과 같이 진행될 예정입니다.

[그림 삽입을 위한 여백]

[신규 투자시 예상 구조도]

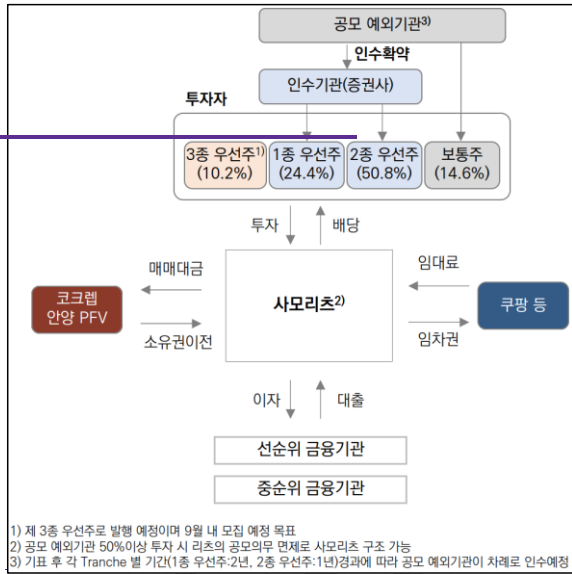


- 제1-1종 우선주: 우리투자증권 주식회사 참여 확정
 - 공모예외기관¹의 매입확약서* 조건부 인수확약서(LOC) 제출 완료
 - *매입확약서 주요사항: 공모예외기관이 2년 내 제1종 우선주 매입완료의무²
- 제2-1종, 제2-2종 우선주: 삼성증권 주식회사 참여 확정
 - 공모예외기관의 매입확약서* 조건부 인수확약서(LOC) 제출 완료
 - *매입확약서 주요사항: 공모예외기관이 1년 내 제2종 우선주 매입완료의무
- 제3종 우선주: 양해각서 체결 후 주식회사 엘에프(이하 “LF”)에 투자 제안 예정
 - 2년 후 리파이낸싱에 따라 신설리츠에서 유상감자 계획
 - LF는 매도인의 발행주식의 95% 보유
 - 매도인의 자산관리회사 겸 신설리츠의 자산관리회사인 귀사의 발행주식의 70% 보유
 - 무의결권, 무배당
- 보통주: 공모예외기관 참여 예정
 - 잔여배당 (단, 설립 후 1년간 7.5% 확정배당)

¹ 주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사(이하 “KLI”)를 말합니다.환

² 다만 공모예외기관의 우선주 매입 방식은 유상증·감자 방식의 가능성도 열어둘 계획이며, 아래 제2-1종, 제2-2종 우선주도 동일합니다.

14.6% 지분을 참여에도 불구하고, 신설리츠 지배 희망



이때 공모예외기관(KLI)은 신설리츠의 최초 설립시 3억원의 설립자본금을 출자하여 보통주를 취득한 후, 본건 거래의 거래종결 시점에 타 투자자들과 함께 신설리츠의 유상증자에 참여하여 보통주(148억원)를 추가 취득할 예정이며, 신설리츠는 공모예외기관이 최초 설립시 취득한 보통주(3억원)에 대해서는 유상감자를 진행할 예정입니다.

신설리츠의 유상증·감자를 통해, 본건 거래의 거래종결 시점에 신설리츠의 주주는 다음과 같이 구성될 예정입니다.

종류	주주	발행가액	출자금액	주식수	지분비율	의결권비율	비고
보통주식	코람코라이프인프라리츠(	<u>5,000원</u>	<u>14,800,000,000원</u>	<u>2,960,000주</u>	<u>46.8%</u>	<u>60.2%</u>	
제1-1 종 종류 주식	[우리투자 증권]	<u>25,000원</u>	<u>24,000,000,000원</u>	<u>960,000주</u>	<u>15.2%</u>	<u>19.5%</u>	
제2-1	[삼성증권]	<u>25,000원</u>	<u>25,000,000,000원</u>	<u>1,000,000주</u>	<u>15.8%</u>	<u>20.3%</u>	

종 종류 주식	권]						
제2-2 종 종류 주식	[삼성증 권]	25,000원	25,000,000,000원	1,000,000주	15.8%	0%	무의결권
제3종 종류 주식	엘에프	25,000원	10,000,000,000원	400,000주	6.3%	0%	무의결권
	합계		98,800,000,000원	6,320,000주	100.0%	100.0%	

2. 질의의 요지

이와 같은 배경하에서 귀사는 아래의 사항들을 질의하셨습니다.

- (1) 신설리츠의 정관 및 주주간합의서 상 아래의 내용을 반영하는 경우 문제가 없는지 또는 추가 보완할 수 있는 점
 - (i) 최초 설립 시(영업인가 전) 자본금 3억원 공모예외기관에서 출자함.
 - (ii) 정관 상 공모예외기관에 이사회의 이사 3인 중 2인을 선정할 권한을 부여함³
 - (iii) 상법 상 무의결권 비율 25%를 제1종 우선주(제1-1종, 제1-2종) 및 제2종(제2-1종, 제2-2종) 우선주에 분배, 부여함.
- (2) 매도인의 주주인 LF가 신설리츠의 제3종 우선주에 대해 재투자 참여 시, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “**공정거래법**”) 등 관련 법령 상 귀사, KLI 또는 신설리츠에게 법적 리스크가 있는지 여부 및 (있는 경우) 그 리스크를 헷징할 수 있는 방법

³ 현재 귀사가 신설리츠의 법인이사를 하는 방안은 고려하고 있지 않으므로, 그 방안
에 대한 검토는 생략하겠습니다.

II. 본 법무법인의 의견의 요지

- (1) 정관 및 주주간합의서 상 귀사가 고려하는 내용을 반영하는 경우 법률상 특별한 문제는 없을 것으로 판단됨.
- (2) (i) LF의 제3종 우선주 채투자가 부당지원행위에 해당할 가능성을 배제할 수 없으나, LF가 투자금 회수 등 합리적인 근거를 가지고 채투자 의사결정을 한 것이라면 그 채투자가 부당지원행위에 해당할 가능성은 낮아 보임. 또한 입찰시 매도인의 특정 계열회사만 충족할 수 있는 조건을 제시한 경우 형식적 입찰로 평가되어 부당지원행위에 해당할 리스크가 있는데, 입찰시 귀사가 제시한 제3종 우선주 투자 조건(LF의 채투자 조건)이 귀사 외에 다른 입찰 참가자들도 충분히 제시할 수 있는 조건이라면, 형식적 입찰로 평가되어 부당지원행위에 해당할 리스크는 낮음. (ii) LF만을 대상으로 감자를 실시함에 있어서 그 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우, 결과적으로 LF가 감자에 참여하지 않은 신설리츠의 다른 주주들(LF의 특수관계인임을 전제로 함)에게 이익을 분여한 결과가 되어 부당행위 계산 부인이 문제될 수 있음.

III. 본 법무법인의 의견에 대한 설명

1. 질의사항 (1)에 대한 의견

가. KLI의 최초 자본금 3억원 납입

1) 가능 여부

신설리츠는 최초에 (법무사 등 제3자가 아닌) KLI가 자본금 3억원을 납입하여 KLI가 신설리츠의 100% 주주가 될 예정이며, 해당 시점에 신설리츠는 KLI의 공정거래법 상 계열회사가 될 예정입니다. 주주간합의서에 KLI가 위와 같이 최초 자본금 3억원을 납입한다는 내용을 반영하는 것은 가능하며, 이러한 내용이 특별히 법률상 문제되지 않는 것으로 판단됩니다. 한편, 실무상 정관에 이러

한 내용을 반영하지는 않으며, 주주간합의서에 반영하는 것이 일반적입니다.⁴

2) 공모간주 이슈

자본시장법은 부투법에 따른 사모리츠로서 투자자가 49인 이하인 경우에는 자본시장법상 집합투자 개념에서 제외되도록 하나, 여기서 투자자 49인 이하인지 여부를 판단함에 있어서 (a) 원칙적으로 사모리츠의 투자자인 공모리츠가 발행총수 100분의 10 이상을 취득하는 경우에는 공모리츠의 투자자의 수까지 더하여야 하고, 다만 (b) 예외적으로 해당 공모리츠가 사모투자재간접집합투자기구, 부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 또는 집합투자기구 등에 대한 투자금액을 합산한 금액이 자산총액의 100분의 80을 초과하는 공모리츠(이하 “**투자자 합산제외 공모리츠**”)라면 해당 공모리츠의 투자자 수가 사모리츠의 투자자수에 합산되지 않습니다(자본시장법 제6조 제5항 제1호, 동법 시행령 제6조 제1항 제1호 및 제3항).

KLI의 경우 2026. 2. 28. 기준 총자산의 90.11%가 부동산으로 구성되어 있는 것으로 파악되어 사모투자재간접집합투자기구, 부동산·특별자산투자재간접집합투자기구 또는 집합투자기구 등에 대한 투자금액이 80%를 초과하는 투자자 합산제외 공모리츠에 해당하지 않습니다.

따라서 투자자 합산제외 공모리츠에 해당하지 않는 KLI가 신설리츠에 대한 발행총수 10% 이상 출자시 KLI의 투자자가 신설리츠의 투자자수에 합산되어 신설리츠는 100인 초과인 투자자가 있는 공모집합투자기구가 되고, 이에 따라 자본시장법의 적용을 받게 됩니다(투자자 합산에 따라 투자자 수가 100인 초과하는 리츠에 대해, 이하 “**공모간주 리츠**”).

즉 신설리츠는 매매계약 체결 후 거래종결 전 유상증자를 통해 KLI가 보통주(발행주식총수의 14.3%)를 취득하는 시점에 공모간주 리츠가 되어 자본시장법의 적용을 받습니다. 한편, 자본시장법은 50인 이상의 투자자에게 모집 또는 매출을 진행하는 경우 자본시장법이 정하는 바에 따라 증권신고서를 금융위원

⁴ 정관은 회사의 조직과 활동을 정하는 근본 규칙으로서, 특정 주주 1인의 개별적인 일회성 출자의무를 정관에 규정하는 것은 적절하지 않습니다.

회에 제출하여야 하도록 하는데(자본시장법 제9조 제7, 9항, 제119조 이하), 투자자 합산제외 공모리츠의 투자로 인해 공모간주 리츠가 되는 경우에도 이러한 증권신고서 제출이 필요한지가 문제됩니다.

관련하여 최근 본 법무법인이 비공식적으로 금융감독원에 확인한 바에 따르면, 금융감독원은 공모리츠의 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도의 모집이나 매출을 하지 않는 경우라면 증권신고서를 제출하지 않더라도 제재 조치는 현실적으로 어렵다고 보고 있고, 이에 실무적으로 다른 사례에서도 공모간주 리츠가 별도의 증권신고서를 제출하지 않고 있는 상황으로 파악되며 그러한 상황에 변화는 없는 것으로 보입니다.

따라서, 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도로 공모 행위를 하지 않는다면 피투자회사인 공모간주 리츠가 별도로 증권신고서를 제출하지 않아도 될 것으로 판단됩니다.

이와 별개로 신설리츠가 공모간주 되는 경우, 해당 시점에 신설리츠가 부투자법상 공모의무를 이행하여야 하는 것은 아닙니다.

나. KLI의 이사 선정 권한

현행 K-IFRS 제1110호(연결재무제표)의 문단 7 이하에 의하면, 투자자는 다음 모두에 해당하는 경우에만 피투자자를 지배하는 것으로 보고 있고, 이 경우 투자자는 피투자자의 지배기업이 되고, 피투자자는 투자자의 종속기업이 됩니다.

- (1) 피투자자에 대한 힘이 있을 것
 - 이때 투자자가 힘을 가지게 할 수 있는 권리의 예시는 피투자자에 대한 의결권(또는 잠재적 의결권) 형태의 권리, 관련 활동을 지시하는 능력이 있는 피투자자의 주요 경영진 구성원을 선임, 재배치, 해임할 권리, 관련 활동을 지시하는 다른 기업을 선임하거나 해임할 권리 등이 있음.
- (2) 피투자자에 관여함에 따라 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있을 것
- (3) 투자자의 이익금액에 영향을 미치기 위하여 피투자자에 자신의 힘을 사용

하는 능력이 있을 것

현재 우선주 투자자인 증권사들은 유상증자 후 신설리츠가 증권사의 종속기업이 되어 회계상 연결대상이 되는 것을 우려하여 위와 같이 KLI에게 이사회 3인 중 2인 선정 권한을 부여하여 KLI의 신설리츠에 대한 지배력을 인정받고자 하려는 것으로 이해됩니다.

위와 같이 신설리츠의 정관 상 KLI에 이사회의 이사 3인 중 2인을 선정할 권한을 부여하는 것은 가능하며, 이러한 내용이 특별히 법률상 문제되지는 않을 것으로 판단됩니다.

다만 실제 종속기업 해당 여부(K-IFRS에 따른 지배력 인정 여부) 및 연결 여부는 회계상 검토가 필요한 부분임을 유의할 필요가 있습니다.

다. 무의결권 비율의 분배 관련

상법 제344조의3 제1항에 따르면 회사가 의결권이 없는 종류주식이나 의결권이 제한되는 종류주식을 발행하는 경우에는 정관에 의결권을 행사할 수 없는 사항과, 의결권행사 또는 부활의 조건을 정한 경우에는 그 조건 등을 정하여야 합니다. 또한 상법 제344조의3 제2항에 따르면, 위 제1항에 따른 종류주식의 총수는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못합니다.

귀사는 무의결권 주식의 한도인 발행주식총수의 4분의 1의 범위 내에서, 그 무의결권 주식을 제1종 우선주 및 제2종 우선주에 배분하려는 취지인 것으로 이해됩니다.

그런데 한 종류의 주식에서, 일부는 의결권이 있고, 일부는 의결권이 없는 주식을 발행하는 것은 허용되지 않는다고 해석될 가능성이 높고, 제1종 우선주 내에서 의결권이 있는 주식과 의결권이 없는 주식은 다른 종류의 주식으로 발행되어야 할 것으로 보입니다. 예컨대 누적확정 CoC 7%이고 매각차익 배분이 없는 주식(귀사의 계획상 제1종 우선주)을 발행하고자 하는 경우, 그 중에서 의결권이 있는 주식은 제1-1종 우선주로, 의결권이 없는 주식은 제1-2종 우선주로

발행할 수 있을 것으로 판단됩니다.⁵

현재 귀사가 최종적으로 고려 중이신 방안에 따르면 제1종 우선주를 제1-1종 우선주, 제1-2종 우선주로 세분화하고, 제2종 우선주를 제2-1종 우선주, 제2-2종 우선주로 세분화하며, 이때 제1-2종 우선주와 제2-2종 우선주는 무의결권 주식으로 발행할 예정인 것으로 이해되는바, 이러한 방식은 가능할 것으로 판단됩니다.

2. 질의사항 (2)에 대한 의견

가. 상법상 신용공여

상장회사는 주요주주 및 그의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 신용공여를 하여서는 안 됩니다(상법 제542조의9 제1항). 이때 신용공여란, 금전 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험이 따르는 직접적·간접적 거래로서 대통령령으로 정하는 거래를 말합니다.

신설리츠의 보통주, 우선주에 대한 유상증자가 동시에 이루어진다는 전제 하에, 상장회사인 LF는 신설리츠와 계열회사 관계에 있지 않은 상태에서 신설리츠 발행 제3종 우선주를 취득할 것으로 보이며, 따라서 상법 제542조의9에 따른 신용공여 금지는 문제되지 않을 것으로 판단됩니다.

참고로, 이해관계인에 해당하는 회사의 유상증자에 참여하여 신주(지분증권)를 인수하는 경우에는 상법 제542조의9에서 말하는 ‘자금지원적 성격의 증권 매입’에 해당하는지 여부가 문제될 수 있습니다. 이에 대하여 현재로서는 확립된 판례나 유권해석은 확인되지 않고, 학설상으로는 ‘채무불이행에 따른 신용위험과 관련이 없는 주식 등 지분증권을 취득하는 행위는 신용공여로 볼 수 없다’는 견해가 유력합니다[한국사법행정학회, 주식 상법 제6판, 797면; 김지평, “상장회사 이해관계자 거래규제의 실무상 쟁점, 선진상사법률연구 통권 제81호(2018. 1.), 122~123면]. LF가 신설리츠가 발행한 제3종 우선주를 취득하는 경우,

⁵ 기 송부드린 정관 초안을 참고 부탁드립니다.

이는 신용위험과는 관련이 없는 주식이므로 이를 신용공여라고 보기도 어려울 것으로 보입니다.

나. 공정거래법상 부당지원행위

1) LF의 재투자 관련 부당지원행위

공정거래법상 부당하게 특수관계인⁶ 또는 다른 회사에 대하여 부동산 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위는 부당한 지원행위(이하 “**부당지원행위**”)에 해당하는데(공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목), 이러한 부당지원행위가 성립하기 위해서는 ‘지원행위’와 ‘부당성’이 인정되어야 합니다 {공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목, 같은 법 시행령 제52조, 별표 2 제9호 (나)목}.

‘지원행위’에 해당하기 위해서는, 우선 당해 거래에서의 급부와 반대급부 사이의 차이가 정상가격에 비해 현저히 유리한 것이어야 하고, 여기서 ‘정상가격’이라 함은 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격을 의미합니다(부당한 지원행위의 심사지침 II. 5., III. 2. 가. 나.).

공정거래법상, 사업자가 특수관계인 또는 다른 회사에 대여금, 유가증권이나 무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위도 부당지원행위에 해당할 수 있습니다. 예컨대 제3자 배정 또는 실권주(失權株) 인수 등의 방식을 통해 유상증자에 참여하면서 특수관계가 없는 독립된 자가 인수하지 않을 정도의 고가로 발행한 주식을 지분을 전혀 보유하고 있지 않던 지원주체

⁶ 여기서 “특수관계인”이란 당해 회사를 사실상 지배하고 있는 자(즉, 동일인), 동일인 관련자, 경영을 지배하려는 공동의 목적을 가지고 기업결합에 참여하는 자를 의미하고(공정거래법 제9조 제1항, 동법 시행령 제14조 제1항), 계열회사도 동일인관련자 범위에 포함되는 것으로 해석됩니다(공정위, 대규모 내부거래 공시 업무 매뉴얼, 7면, 30면 참조). 다만 공정거래법상 부당지원행위는 특수관계인이 아닌 경우에도 적용됩니다.

가 인수하는 경우 ‘지원행위’에 해당할 수 있습니다(부당한 지원행위의 심사지침 III. 2. 가. 참조). 다만, 비상장주식의 “정상가격”이 구체적으로 얼마인지에 대해서는 다툼의 여지가 있습니다.⁷

LF는 (비록 유상증자 당시 신설리츠가 LF의 계열회사는 아니지만) 신설리츠의 유상증자에 참여하여 신설리츠 발행 제3종 우선주를 취득할 예정인데, 만일 LF가 외부투자자 및 증권사로부터 본건 리츠의 주식을 “정상가격”보다 높은 가격에 인수하는 것일 경우 공정거래법상 LF의 신설리츠에 대한 부당지원행위에 해당할 가능성이 있으며, 원론적으로는 LF 입장에서 부당지원행위가 문제될 리스크를 최소화하기 위해서는 객관적으로 평가된 신주발행가액으로 주식을 인수하는 것이 적절합니다.

나아가, LF의 본건 유상증자 참여가 단순히 신설리츠에 자금을 지원하기 위하여 이루어진 것이 아니라 LF 자신의 사업적 필요성에 따라 이루어졌다는 점에 대한 객관적이고 면밀한 분석이 사전에 이루어질 필요가 있으며, 특히, LF가 제3종 우선주 인수대금과 동일한 가액을 다른 투자처에 투자하여 얻을 수 있는 이익과 비교하여 추가적으로 기대되는 이익이 있다는 점 등에 대하여 충실히 분석해 둘 필요가 있고, 이를 입증하기 위한 내부 검토 자료 및 외부 자문사의 보고서 등을 구비해둘 필요가 있을 것으로 생각됩니다.

제3종 우선주는 비록 의결권이 없고은 있으나, 배당을 받지 않으며, 주금납입 일로부터 2년 후에 감자가 진행될 것으로 보이는데, 이러한 구조만 놓고 보면 LF는 제3종 우선주 취득을 통해 특별히 어떠한 사업적 이득을 얻는지 불분명하므로, 어떠한 합리적인 근거 없이 100억원 재투자를 결정하여 제3종 우선주를 취득한다면 제3종 우선주의 특성상 위와 같은 자료를 구비하더라도 여전히 부당지원행위로 평가될 리스크가 존재할 수 있을 것으로 보입니다. 한다고 생각되며, LF로서는 Exit 시점에 충분히 투자 이익을 얻을 수 있다는 점을 고려하여

메모 포함[BKL1]: Q: 비상장주식의 “정상가격”을 상증세법 상 평가방법으로 산정한다는 점과 관련하여, LF의 제3종 우선주는 무의결권 주식으로 발행 예정인데, 이 경우 제3종 우선주의 발행가액을 “정상가격” 등 일정한 가격으로 산정하는 것이 의미가 있는지?

메모 포함[BKL2R1]: BKL Note: 무의결권 주식이라 하더라도, 상증세법에 따른 평가방법에 따라 정상가격을 산정하는 것이 이론상 가능해 보입니다. 제3종 우선주가 무의결권이어서 의결권 비율에 영향을 미치지 않는다는 이유로 발행가액을 임의로 정하는 경우, 만약 그 발행가액이 정상가격에 비해 지나치게 높은 금액이라면 LF 입장에서는 특수관계가 없는 독립된 자가 인수하지 않을 정도의 고가로 발행한 주식을 취득함으로써 부당지원행위를 한 것이라고 해석될 리스크가 여전히 존재합니다.

⁷ 신설리츠가 발행하는 주식은 비상장주식으로서, “정상가격” 산정시 (i) 실제 거래사례나 (ii) 유사 거래사례를 찾기 어려우므로 (iii) 상증세법상 재산의 평가 방법을 참고할 수 있을 것인데, 위와 같은 상증세법에 따른 평가 방법을 따르는 경우 원칙적으로 1주당 순순익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 산정합니다(자세한 산정 방법은 상증세법 제63조 제1항 제1호 나목, 동법 시행령 제54조 참조).

의사결정 해야 할 것으로 보입니다.

다만 별도로 제공해주신 사실관계에 의하면, 신설리츠는 향후 자산을 매각하는 시점까지 우선주에 대한 배당 재원이 필요한데, 그 금액이 100억원이며, 이러한 배당재원이 없으면 우선주 투자자 모집이 어려운 상황입니다. 이에 신설리츠는 매도인 PFV에 100억원 채투자를 제안하였으나 매도인은 청산 예정이므로 채투자를 하지 못하고, LF가 채투자를 하는 것으로 이해됩니다. LF 입장에서는, (1) 본건 거래를 신속히 종결하여 매도인 PFV로부터 투자금을 회수할 니즈가 있는 점, (2) 현재 상황에서 위 투자금 회수를 위해서는 현실적으로 신설리츠에 대한 채투자가 필수적이며, 이를 통해 LF는 거래를 성사시키고 위 100억 원을 제외한 나머지 투자금을 신속히 회수할 수 있는 점, (3) 위 100억원도 2년 후 유상감자를 통해 원금을 그대로 회수할 수 있다는 점, (4) 실제로 부동산 매매거래에서 매도인 측의 매수인에 대한 채투자가 빈번하게 이루어지는 점 등을 종합적으로 고려하여 100억 채투자에 대한 의사결정을 한다는 점을 내부자료로 남겨놓을 필요가 있어 보입니다.

LF가 위와 같은 합리적인 근거를 통해 제3종 우선주를 통한 채투자 의사결정을 하였다면, LF의 채투자가 신설리츠에 대한 부당지원행위에 해당할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

2) 매도인과 신설리츠 사이의 매매거래 관련 부당지원행위

지난 검토의견에서 설명드린 바와 같이, (i) 매도인의 주요 투자자인 LF는 귀사의 계열회사로서 실질적인 이해 당사자인 점, (ii) 비록 신설리츠의 자본금 납입 주주가 제3자 또는 KLI로서 신설리츠는 LF의 비계열사에 해당하나 귀사는 AMC로서 매수가격 결정에 대한 주도적 역할을 하게 되며, (담당자는 다르나) 매도인의 AMC로서 귀사가 매도인 측에도 관여하는 점, (iii) 본건 거래를 통해 직접적으로 귀사에게 손익이 귀속되는 형태는 아니나 귀사 역시 AMC로서 간접적 이익을 얻게 되는 측면이 있고, (악의적일 경우) LF가 귀사를 지원하거나 귀사가 LF를 지원하기 위한 거래구조(매매조건)를 취하는 것도 가능한 점 등을 고려할 때, 감정평가를 거치지 않은 매매대금(정상가격을 현저히 벗어나는 가격)으로 거래가 진행될 경우 본건 거래에 대하여 부당지원행위가 적용될 리스크가 있고, 따라서 공정한 입찰로 진행될 필요가 있다고 안내해드린 바 있습니다.

다. 즉 (i) 입찰 실시가 합리적 의사결정이고, (ii) 공정한 입찰 결과에 따라 낙찰된 경우라면 그 자체로 정상가격에 해당하여 부당지원행위 성립 가능성은 낮습니다.⁸

이와 관련하여, 특정 계열회사만 충족할 수 있는 조건을 제시하는 경우 형식적 입찰로 평가될 리스크가 있는데, 입찰시 귀사가 제시한 제3종 우선주 투자 조건(LF의 재투자 조건)이 귀사 외에 다른 입찰 참가자들도 충분히 제시할 수 있는 조건이라면, 귀사가 낙찰된 입찰 절차가 형식적 입찰로 평가될 리스크는 낮아 보입니다.

귀사의 설명에 의하면, 귀사의 입찰제안서 상 에퀴티 조달계획에 제3종 우선주가 무의결권, 무배당으로 발행될 예정이라는 점은 기재되어 있지만, 이에 대해 미리 매도인이나 LF에게 요청하거나 협의한 바는 없고, 양해각서 체결 이후에 매도인 측에 공식적으로 위 제3종 우선주 재투자를 요청 및 협의할 예정이며, 다른 입찰참가자들도 위와 같이 무의결권, 무배당인 제3종 우선주를 통해 에퀴티를 조달하는 것이 충분히 제시할 수 있는 조건입니다. 이러한 사실관계 하에서는, 귀사가 입찰제안서상 제3종 우선주 투자 조건을 제시한 것만으로 본건 입찰이 불공정한 입찰 내지 형식적 입찰로 평가될 리스크는 상대적으로 낮아 보입니다.

다. 세법상 부당행위계산 부인

LF가 신설리츠가 발행하는 주식을 취득하는 거래, 향후 감자절차를 통해서 Exit 하는 거래는 신설리츠와 주주들 사이에 이루어진 자본 거래에 해당하므로 본건 리츠 단계에서는 특별한 과세문제는 없을 것으로 판단됩니다.

다만, 특정 주주만을 대상으로 불균등증자 또는 불균등 감자 거래를 실시하는 경우로서 증자대가(감자대가)가 세법상 시가와 다르게 결정되는 경우에는 주주들간의 이익분여 문제가 발생할 수 있습니다. 법인세법은 이러한 자본거래를 통하여 특수관계가 성립하는 다른 주주들에게 이익을 분여한 경우에는 부당행위계산 부인 규정이 적용되는 것으로 규정하고 있습니다(법인세법 시행령 제

⁸ 2026. 7. 14.자 Compliance Guideline 참조

88조 제1항 제8호 및 제8호의 2).

예컨대 LF만을 대상으로 감자를 실시함에 있어서 그 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우, 결과적으로 LF가 감자에 참여하지 않은 신설리츠의 다른 주주들(LF의 특수관계인임을 전제로 함)에게 이익을 분여한 결과가 초래될 수 있습니다.

본건의 경우 LF와 신설리츠의 다른 주주(증권사, KLI) 사이에 세법상 특수관계가 성립하지 않는다면, LF의 감자거래에 대하여 부당행위계산 부인 규정 등이 문제되지는 않을 것으로 판단됩니다.

만약 LF가 KLI의 발행주식총수의 1% 이상을 취득하고 있다면 LF와 KLI는 법인세법상 특수관계인에 해당하므로(법인세법 제2조 제12호, 제2조 제8항 제2호), 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우, 위 부당행위 계산 부인이 문제될 수 있을 것으로 판단됩니다

이상과 같이 저희 의견을 드리오니 업무에 참고하시고, 다른 의문이나 요청사항이 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

(유의사항) 이 MEMORANDUM은 의뢰인에게 법적 조언을 제공하기 위하여 준비되었습니다. 이 MEMORANDUM은 의뢰인 및 의뢰인 소속 개인으로서 이 MEMORANDUM의 내용을 알아야 할 필요가 있는 사람이 사용하기 위한 것입니다. 권한 있는 자에 의한 승인 없는 이 MEMORANDUM의 검토, 사용 또는 배포는 금지됩니다. 의뢰인이 이 MEMORANDUM 또는 그 사본을 제3자에게 제공하고자 하는 경우 사전에 본 법무법인의 동의를 받아야 합니다. 이 MEMORANDUM의 제3자에 대한 제공은 변호사와 의뢰인 간 비밀유지권을 포함하여 관련 법령상 권리의 상실을 초래할 수 있습니다.

법무법인(유한)태평양

메모 포함[BKL3]: Q. 제3종 우선주의 감자대가는 현재 최초 발행가액(원본가액)으로 진행 예정입니다. 해당 대가가 세법상 시가와 어떻게 연관이 있는지 문의드립니다.

메모 포함[BKL4R3]: BKL Note: 귀사의 설명처럼 제3종 우선주의 감자대가가 최초 발행가액(원본가액)으로 정해지는 경우, 이를 향후 유상감자 시점에 평가되는 제3종 우선주의 세법상 시가와 비교할 필요가 있습니다. 만약 LF가 받은 감자대가가 세법상 시가보다 낮다면, (해당 시점에 LF와 KLI가 특수관계인에 해당하는 경우) 부당행위계산 부인 규정이 적용될 가능성이 존재합니다.

한편, 이러한 유상감자 대가가 미리 주주간계약서 등에 당사자들 간에 합의되어 있었다는 사정만으로는 위 리스크를 배제하기는 어려워 보입니다.